

עין משפט ונר מצוה

כמו:

לפדותו ומותר בהנאה ויש לומר דמין דכמו שהוא עכשיו לא שוי מידי לא שייכא ביה מעילה והיינו נמי טעמא דכל איסורי הנאה אין מקדשין בזה האשה אע"ג דכל הנשרפין אפרין מותר ואפילו אי דבר הגורם לממון כממון דמי ומעל לא דמי דהתם חזי

לאחר הפסח שהוא כמו בעין ועוד יש לומר הא דאין מקדשין באיסורי הנאה היינו היכא דלית ביה שזה פרוטה לכשיהא אפר ולמירון קמא קשה (א) הא חזי צעיניה שלא כדרך הנאה(ב) **הדר"ך** ביה רב אחא. תימה דצפרק קמא דחולין (דף ד:) אמר סבריה הא מני ר' יהודה דאמר חמטן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר מיד מפני שמחליפים^א והכא מסקינן לר' יהודה אפילו חמץ של נכרי אסור אחר הפסח^ב ויש לומר דהתם סבריה כס"ד דהכא לרב אחא מעיקרא ורבינו תס מפרש לאו דווקא מיד דהא לריך שיהא שיעור להחליף והוא הדין שיהא חמץ זה רחוי לעשות אחר הפסח:

רב אשי אמר דבז"י ע"מא. וקשה לר"י היכי גרסינן אי גרסינן דכולי עלמא פודין אס כן לרבנן אמאי לא מעל אף על גב דלישראל אסור בהנאה מכל מקום ימכרנו לנכרי ההקדש עצמו ואי גרים אין פודין אפילו לרבי יוסי הגלילי אמאי מעל ויש לומר דגרסי' אין פודין ואף על גב דאין פודין להאכיל לכלבים מכל מקום שרי להסיק תחת תבשילי^א ויכדפרישית דהכא דקדושת דמים אין פודין מדרבנן ולא גזרו רבנן אלא שלא להאכילו לכלבים^ב אצל היכא דאין פודין מדאורייתא דיינו היכא דליכא קדושת הגוף אין פודין אפי' להסיק דהא תניא^ג (בב"ק) דצבורות (דף טו.) אס מתו יקברו וקאמר התם ממאי דהאי אס מתו יקברו משום דבעי העמדה והערכה דילמא משום דאין והשתא אי טעמא משום דאין פודין אמאי יקברו והא רחוי להסיקו תחת תבשילו אלא ודאי מדאורייתא אין חילוק וכן לעיל (דף כג.) דרשינן ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה ואסירי אפילו להסקה אלמא מדאורייתא אין לחלק בהנאה ואס תאמר לרבנן אמאי לא מעל הלא הקדש יכול למכור לנכרי על מנת שסיקנו לפניו ויש לומר דגזרינן שמה יאכלנו הנכרי והכאי גוונא אמר במסכת ע"ז (דף טו.) אין מוכרין בהמה לנכרי על מנת לשחטה וכו' ומכאן מוכיח ר"י שהמשהה חמץ

בפסח ודעתו לזערו אינו עובר באלוה שהי"ה דאי אמרת עובר אכתי אמאי מעל לרבי יוסי הא מיד כשיפדה אותו הוא שלו ומודה רבי יוסי דשך אי אתה רואה אלא ודאי לא עבר וטעמא משום דלא יראה יי ניתק לעשה ולכן אינו עובר כשמזערו לנסוף:

כל שעה פרק שני פסחים

לחא שמעמא. דרב יוסף: **דכולי עלמא** אין פודין. ואליבא דר' שמעון הוא דפליגי דשרי ליה לאחר פסח אף לאכילת ישראל וזהא פליגי מאן דאמר מעל סבר אף על גב דהשתא לא חזי הואיל ולקמיה גורס לממון הוא כממון דמי: הכי גרסינן **רב אחא בר**

יעקב אמר דכולי עלמא כממון דמי: ומאן דאמר לא מעל כרבי יהודה. דאמר^א אף לאחר הפסח אסור בהנאה וכל שכן בפסח עצמו הלכך לאו ממון איכא דלישראל לא חזי ולא גורס לממון איכא שאס יפדה לא יהנה ממנו ולנכרי לא מודכן דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים: **ומ"ד מעל כר"ש**. דאמר^ב רחוי הוא לאחר הפסח אף (לאדם) [לישראלן] והו"ל גורס לממון: **משאור דראייה**.

ושל הקדש אף בפסח מותר והכא אמר לרבי יהודה לא מעל: הכי גרסינן **רב אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר הגורס לממון לאו כממון דמי**. כלומר דכולי עלמא לנכרי לא מודכנין ליה בפסח ומשום דלאחר הפסח דחוי לישראל לא מחייבי ליה דדבר הגורס לממון לאו כממון דמי והכא טעמא דמעילה משום דסבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר אף תוך זמנו מותר בהנאה הלכך חזי למפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו ומאן דאמר לא מעל כרבנן דאמרי חמץ בפסח אסור בהנאה ואי משום דמצי לשהוי לאחר זמן כר"ש השתא מיהא לאו ממון הוא: **חמץ צומנו** וכו'. מפרש כוליה לקמיה: **אי נימא צנות טעם שלא צומנו שלא צמינו מותר**. בתמיה. הא היכי טעמא ורצ מדקאמר שלא צומנו צמינו אסור גלי דעמיה דכר' יהודה סבירא ליה דאמר אף לאחר הפסח אסור: **שלא צמינו**. נמי צומנו אסור.

ואע"ג דאית ליה לרב צכל איסורין שלא צמינו צנות טעם רצ גזר בחמץ צומנו הואיל וזכרת הוא שלא צמינו אטו מינו ואע"ג דבחלז ודס לא גזר שלא צמינו אטו מינו התם הוא דדדילי מיניה אצל חמץ לא צדילי מיניה הואיל ואוכלו כל ימות השנה: **שלא צומנו צמינו אסור כרבי יהודה**. דאמר לאחר הפסח דאורייתא הלכך אף תערוצת אסור: **שלא צמינו מותר דשלא צומנו**. דאינו צכרת שלא צמינו אטו מינו לא גזר כי היכי דלא גזר צבשר בחלז וצשאר איסורין: **ושמואל אמר** וו'. צמשהו עסקינן שלא צמינו מותר כשאר איסורין דלא גזר שמואל בחמץ שלא צמינו אטו מינו: **כרבי שמעון**. דלאחר זמנו שרי ואפי' צנות אמר

אמר

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ה':] כמותות לה. ב"ק פא': פא': נקה:] שושות לב. ג. ע"ז עג: א [לעיל כח:], (ד) [לעיל כח:], (ה) [וע"ע חוס' קדושין טו: ד"ה המקדש וכו'], (ו) [ועי' חוס' ב"ק ג: ד"ה לענין כלים], (ז) [לעיל כח:], (ח) [עי' לקמן פה. מדי"ה בפרטייה],



הנחות הב"ח

(א) חוס' ד"ה אין פודין וכו' ולמירון קמא קשה. ב"ק עין חוס' פ' אלעס מקדש דף נו גדי"ה המקדש צעלה:



מוסף תוספות

א. בשל עוברי כוכבים. רש"י שס. ב. וקשיא דר' יהודה אדר' יהודה. חוס' ר"פ. ג. או לצורך הנאה אחרת. חוס' ב"ק ג: ד. שהוא מוגנה יותר. חוס' שאנן.



רבינו חננאל (רמב"ך)

בזמנו בין במינו בין שלא בזמנו אסור אפילו במשהו, רב לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במינו במשהו, וגזרה שלא במינו אטו במינו. שלא בזמנו, כלומר, אחר הפסח, במינו אסור במשהו, סבר לה כר' יהודה. שלא במינו לאחר הפסח מותר דלא גזר. ושמואל אמר חמץ בפסח [במינו] אסור במשהו, שמואל לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במינן במשהו, שלא במינו שרי, ולא גזר שלא במינו אטו מינו. שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כר' שמעון. ור' יוחנן אמר חמץ בפסח בין במינו בין שלא במינו אסור בנותן טעם. ר' יוחנן לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן אסור בנותן טעם. לאחר הפסח בין במינן בין שלא במינן מותר כר' שמעון.